Accord de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central au sein de la Société Thales LAS France SAS

Entre les soussignés :

Thales LAS France SAS, société par action simplifiée au capital de 199 800 722 EUR dont le siège social est situé au 2, avenue Gay Lussac – 78851 Elancourt Cedex, représenté par Monsieur Philippe NETO, Directeur des Ressources Humaines de la Société, dûment mandaté,

D'une part,

et **les Organisations syndicales représentatives** au niveau de la Société ci-après désignées :

CFDT, représentée par :
Madame Marie-Pierre ANDRE
Monsieur Thibault BONNEFIS
Monsieur Patrick JOUAUD
Monsieur Thierry PINSARD

CFE-CGC, représentée par :
Monsieur Philippe DAUDIGNY
Monsieur Stéphane HUSSON
Monsieur Régis LEMERY
Monsieur Yann VANET

CFTC, représentée par :
Madame Véronique MICHAUT
Monsieur Ludovic BONENFANT
Monsieur Eric DIEUDONNE
Monsieur Didier HAMONIC

CGT, représentée par :
Monsieur Cyril AZEAU
Monsieur Eric DAGOIS
Monsieur Alain DERVIEUX
Monsieur Jean-Luc LECOINTE

SUPPer, représenté par :
Monsieur Patrick CHANTEREAU
Monsieur Aïssa DEGUIDA
Monsieur Claude FALCO
Monsieur Sylvain LUZET

D'autre part.

PC DH PhD HD

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts de la Société Thales LAS France SAS

Article 1.1 : Définition des établissements distincts de la Société Thales LAS France SAS

Article 1.2 : Périmètre de mise en place des CSE d'établissement et du CSEC

CHAPITRE 2 : CALENDRIER ÉLECTORAL PERMETTANT LA MISE EN PLACE CONCOMITANTE D'UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Article 2.1 : Mise en place concomitante des CSE d'établissements

Article 2.2 : Impacts du calendrier électoral adopté sur la durée des mandats en cours au sein de la Société Thales LAS France SAS

Article 2.3 : Impacts du calendrier électoral adopté sur la désignation des membres des CSE d'établissements au CSE Central

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Périmètre de l'accord, durée et entrée en vigueur

Article 3.2 : Révision et dénonciation

Article 3.3 : Publicité et dépôt de l'accord

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, institue de nouvelles instances : le comité social et économique d'établissement (CSE) et le comité social et économique central (CSEC).

Cette ordonnance précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles instances :

- En son Titre IV « Dispositions transitoires et finales » - Article 9 – II, l'ordonnance dispose que les comités sociaux et économiques sont mis en place *« au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise [...] lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 »*.

- L'article 9 – III du même Titre prévoit cependant que *« pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée des mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise [...] peut être pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise [...] de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central »*.

Ainsi, en vue de la mise en place de cette nouvelle instance et conformément à l'article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction ainsi que les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société Thales LAS France SAS se sont réunies afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société.

Les parties conviennent de proroger et de réduire les mandats DP, CE et CHSCT en cours, tel que prévu par l'article 9 – III de l'Ordonnance précitée, de façon à mettre en place les CSE de manière harmonisée et ainsi faire coïncider l'ensemble des mandats locaux et centraux.

Les parties se sont donc réunies les 12 septembre 2018, 15 novembre 2018, et 13 février 2019 afin de déterminer les principes mentionnés au présent accord.

CHAPITRE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE THALES LAS FRANCE SAS

Article 1.1 – Définition des établissements distincts au sein de Thales LAS France SAS

Les parties conviennent que la Société Thales LAS France SAS est composée de 9 établissements distincts, listés ci-après :

- Etablissement de Blagnac
- Etablissement d'Elancourt
- Etablissement de Fleury les Aubrais
- Etablissement de La Ferté Saint Aubin
- Etablissement de Limours
- Etablissement de Massy
- Etablissement de Rungis/Toulouse
- Etablissement de Saint Héand
- Etablissement d'Ymare

FC DH PhD

Article 1.2 – Périmètre de mise en place des CSE d'établissement et du CSEC

Un CSE d'établissement sera donc mis en place au sein de chacun de ces établissements. La négociation des protocoles d'accords préélectoraux s'effectuera dans le périmètre des 9 établissements distincts visés à l'article précédent.

Un CSE Central (CSEC) sera constitué au niveau de la Société Thales LAS France SAS.

CHAPITRE 2 – CALENDRIER ELECTORAL PERMETTANT LA MISE EN PLACE CONCOMITANTE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 2.1 – Mise en place concomitante des CSE d'établissements

Quelle que soit la date d'échéance des mandats des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel en cours à la date de signature du présent accord, les mandats des membres des comités sociaux et économiques d'établissement prendront effet de manière concomitante au sein de la Société Thales LAS France SAS.

Dans cet objectif, et à des fins de bonne organisation des scrutins au sein de la Société, les parties conviennent que les premiers tours des élections des comités sociaux et économiques de l'ensemble des établissements de la Société Thales LAS France SAS seront organisés comme suit :

- Etablissement de Blagnac : le 24 septembre 2019,
- Etablissement d'Elancourt : le 19 septembre 2019,
- Etablissement de Fleury les Aubrais : le 26 septembre 2019,
- Etablissement de La Ferté Saint Aubin : le 19 septembre 2019,
- Etablissement de Limours : le 24 septembre 2019,
- Etablissement de Massy : le 24 septembre 2019,
- Etablissement de Rungis/Toulouse : le 26 septembre 2019,
- Etablissement de Saint Héand : le 26 septembre 2019,
- Etablissement d'Ymare : le 19 septembre 2019.

Article 2.2 – Impacts du calendrier électoral adopté sur la durée des mandats en cours au sein de la Société Thales LAS France SAS

En tenant compte du calendrier électoral respectif de chacun des établissements, les parties conviennent en conséquence de l'article 2.1 que :

- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Blagnac**, venant à échéance au mois de décembre 2019, sont réduits et prendront fin le **8 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement d'**Elancourt**, venant à échéance au mois de décembre 2019, sont réduits et prendront fin le 3 **octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Fleury-les-Aubrais**, venant à échéance au mois de novembre 2019, sont réduits et prendront fin le **10 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **La-Ferté-Saint-Aubin**, arrivant à échéance au mois de juin 2020, sont réduits et prendront fin le **3 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Limours**, arrivant à échéance au mois de novembre 2020, sont réduits et prendront fin le **8 octobre 2019** au plus tard,

- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Massy**, arrivant à échéance au mois de juin 2020, sont réduits et prendront fin le **8 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Rungis / Toulouse**, arrivant à échéance au mois de novembre 2019, sont réduits et prendront fin le **10 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement de **Saint Héand**, arrivant à échéance au mois de novembre 2019, sont réduits et prendront fin le **10 octobre 2019** au plus tard,
- Les mandats des représentants du personnel (CE, DP) de l'établissement d'**Ymare**, venant à échéance au mois de novembre 2019, sont réduits et prendront fin le **3 octobre 2019** au plus tard,

Article 2.3 – Impacts du calendrier électoral adopté sur la désignation des membres des Comités sociaux économiques d'établissement au Comité économique et social central

Afin d'en assurer le bon fonctionnement, les parties conviennent que la composition et les modalités de fonctionnement du Comité central d'entreprise demeurent inchangées jusqu'au renouvellement des instances d'établissement, conformément à l'accord relatif au fonctionnement du Comité Central d'Entreprise transitoire de la société Thales LAS France SAS du 17 décembre 2018.

Par ailleurs, afin d'assurer une continuité des instances centrales, les parties conviennent que les CSE d'établissement de la Société Thales LAS France SAS procéderont à l'élection de leurs membres au CSE Central, dans les conditions légales en vigueur, au plus tôt après leurs élections et le **24 octobre 2019** au plus tard.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Périmètre de l'accord, durée et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable aux mandats électifs en cours au sein des établissements de la Société Thales LAS France SAS.

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société Thales LAS France SAS.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt.

Article 3.2 – Révision et dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l'accord ou y ayant adhéré. Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3.3 – Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la société et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société par téléprocédure.
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rambouillet et un exemplaire sera transmis à l'Inspection du Travail.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Elancourt, le 1er mars 2019 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société Thales LAS France SAS,
Monsieur Philippe NETO, Directeur des Ressources Humaines de la Société,

Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

CFDT, représentée par :
Madame Marie-Pierre ANDRE
Monsieur Thibault BONNEFIS
Monsieur Patrick JOUAUD
Monsieur Thierry PINSARD

CFE-CGC, représentée par :
Monsieur Philippe DAUDIGNY
Monsieur Stéphane HUSSON
Monsieur Régis LEMERY
Monsieur Yann VANET

CFTC, représentée par :
Madame Véronique MICHAUT
Monsieur Ludovic BONENFANT
Monsieur Eric DIEUDONNE
Monsieur Didier HAMONIC

CGT, représentée par :
Monsieur Cyril AZEAU
Monsieur Eric DAGOIS
Monsieur Alain DERVIEUX
Monsieur Jean-Luc LECOINTE

SUPPer, représenté par :
Monsieur Patrick CHANTEREAU
Monsieur Aïssa DEGUIDA
Monsieur Claude FALCO
Monsieur Sylvain LUZET